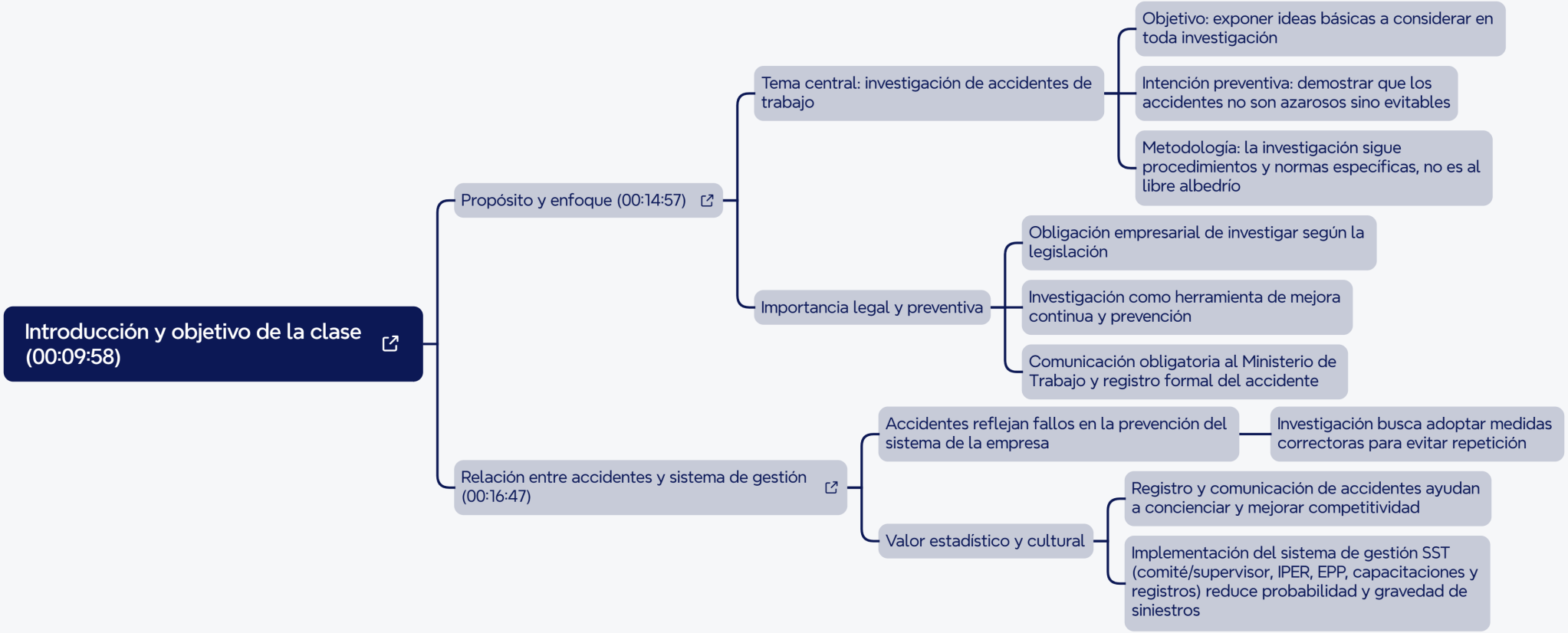
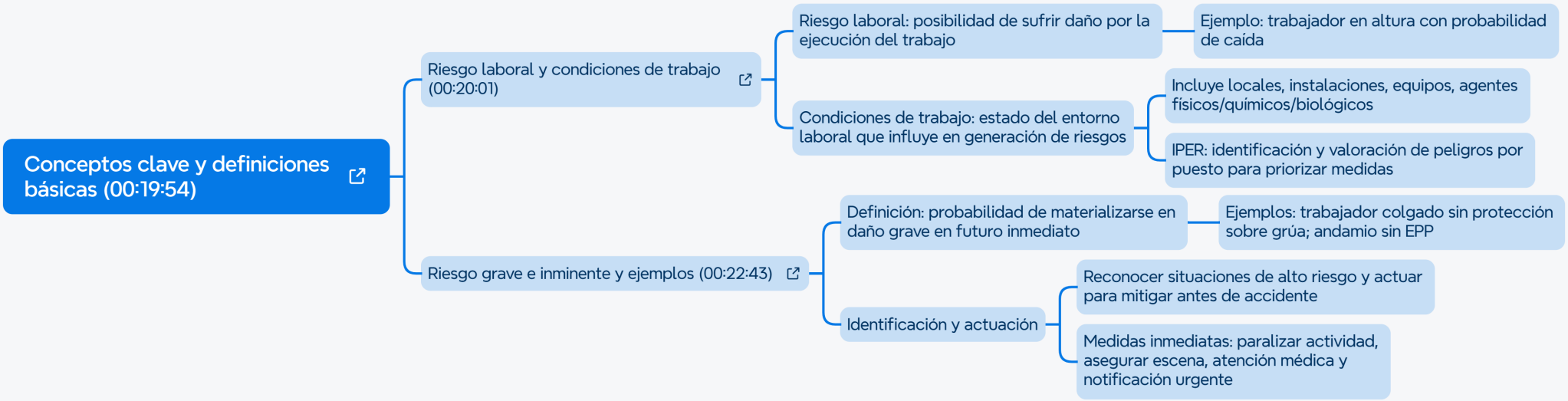
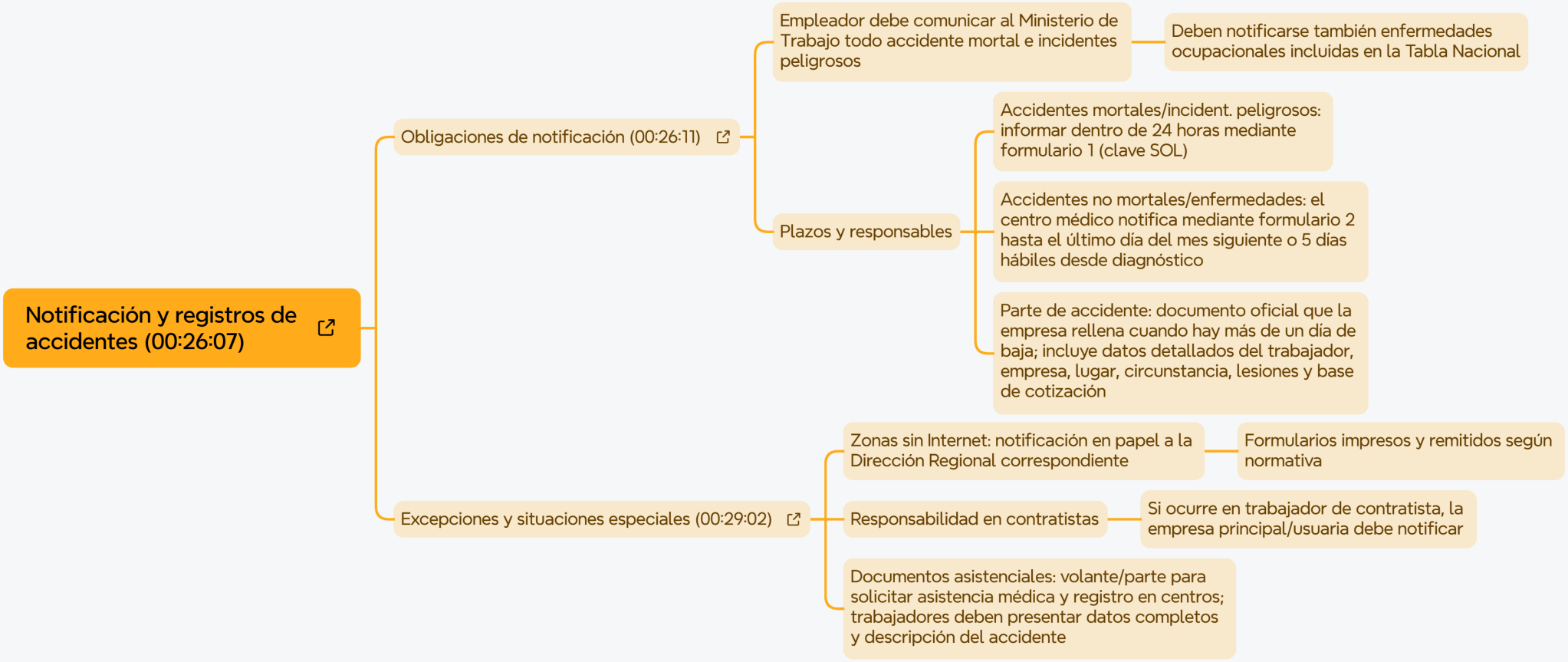
EDU MIN


CLASE 08: GESTIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES Y SOSTENIBILIDAD - 2DA PARTE
Introducción y objetivo de la clase (00:09:58)
15
Conceptos clave y definiciones básicas (00:19:54)
12
Notificación y registros de accidentes (00:26:07)
13
Investigación de accidentes: procedimiento y clasificación (00:42:19)
5
Prevención, comportamientos seguros y ejemplos prácticos (00:51:19)
16
Atención médica, baja y tipos de partes (01:00:04)
10
Conclusiones y llamadas a la acción (01:50:18)
13
Investigación: actores, etapas y objetivo preventivo (01:55:44)
10
Contenido y requisitos del parte de accidente (01:51:54)
12
Responsabilidad civil y mecanismos de tutela (01:34:41)
14
Obligaciones, sanciones y principios empresariales (01:13:11)
9
Enfermedades profesionales: características y notificación (01:02:02)
12

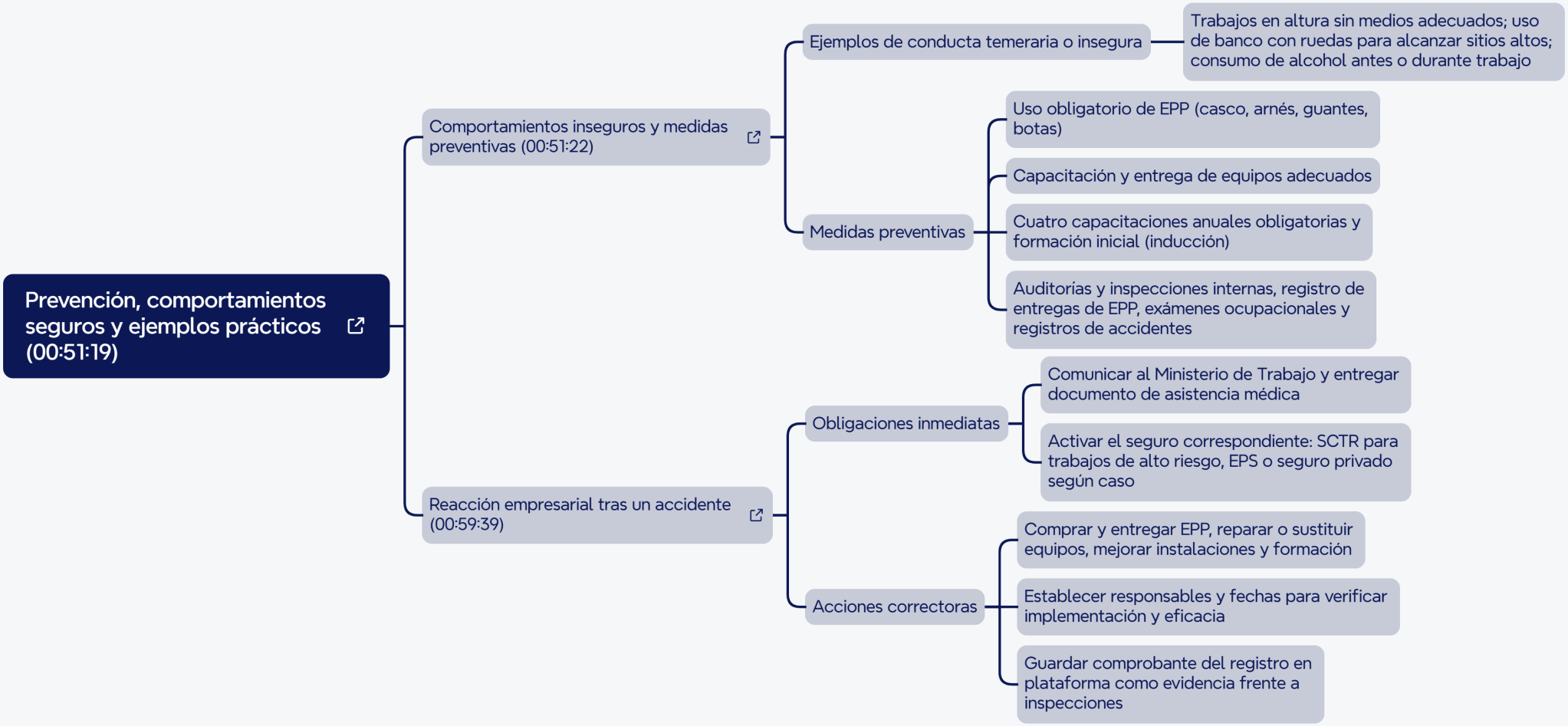

Introducción y objetivo de la clase (00:09:58)
Propósito y enfoque (00:14:57)
Tema central: investigación de accidentes de trabajo
Objetivo: exponer ideas básicas a considerar en toda investigación
Intención preventiva: demostrar que los accidentes no son azarosos sino evitables
Metodología: la investigación sigue procedimientos y normas específicas, no es al libre albedrío
Importancia legal y preventiva
Obligación empresarial de investigar según la legislación
Investigación como herramienta de mejora continua y prevención
Comunicación obligatoria al Ministerio de Trabajo y registro formal del accidente
Relación entre accidentes y sistema de gestión (00:16:47)
Accidentes reflejan fallos en la prevención del sistema de la empresa
Investigación busca adoptar medidas correctoras para evitar repetición
Valor estadístico y cultural
Registro y comunicación de accidentes ayudan a concienciar y mejorar competitividad
Implementación del sistema de gestión SST (comité/supervisor, IPER, EPP, capacitaciones y registros) reduce probabilidad y gravedad de siniestros

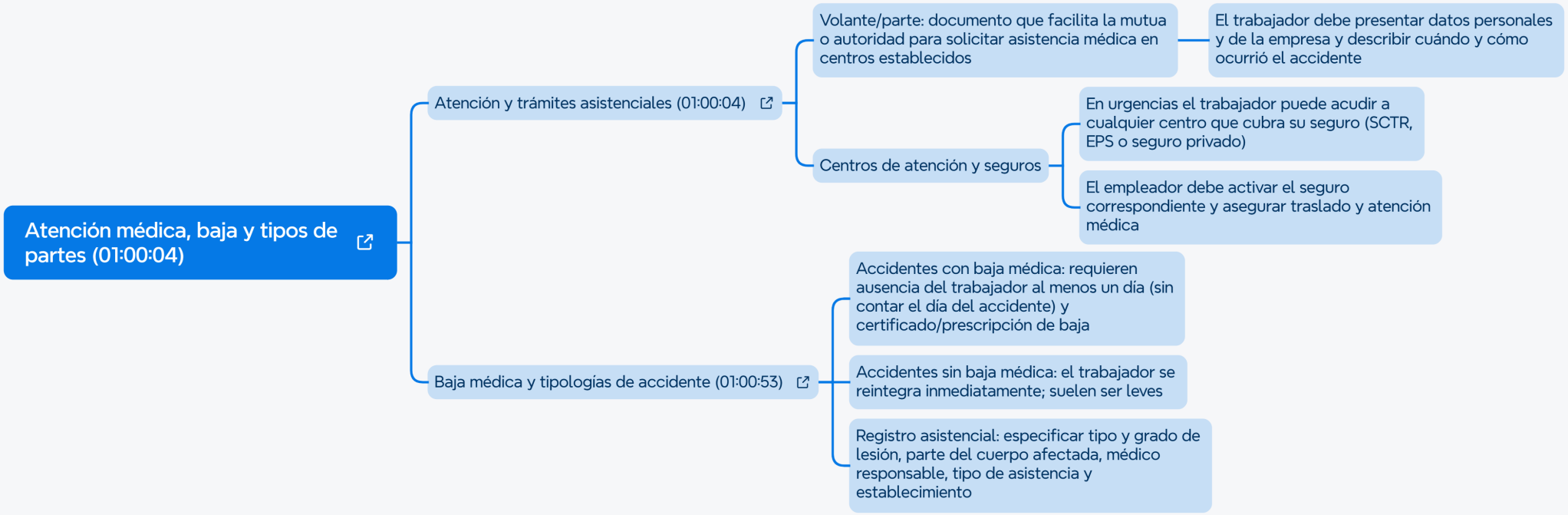

Conceptos clave y definiciones básicas (00:19:54)
Riesgo laboral y condiciones de trabajo (00:20:01)
Riesgo laboral: posibilidad de sufrir daño por la ejecución del trabajo
Ejemplo: trabajador en altura con probabilidad de caída
Condiciones de trabajo: estado del entorno laboral que influye en generación de riesgos
Incluye locales, instalaciones, equipos, agentes físicos/químicos/biológicos
IPER: identificación y valoración de peligros por puesto para priorizar medidas
Riesgo grave e inminente y ejemplos (00:22:43)
Definición: probabilidad de materializarse en daño grave en futuro inmediato
Ejemplos: trabajador colgado sin protección sobre grúa; andamio sin EPP
Identificación y actuación
Reconocer situaciones de alto riesgo y actuar para mitigar antes de accidente
Medidas inmediatas: paralizar actividad, asegurar escena, atención médica y notificación urgente

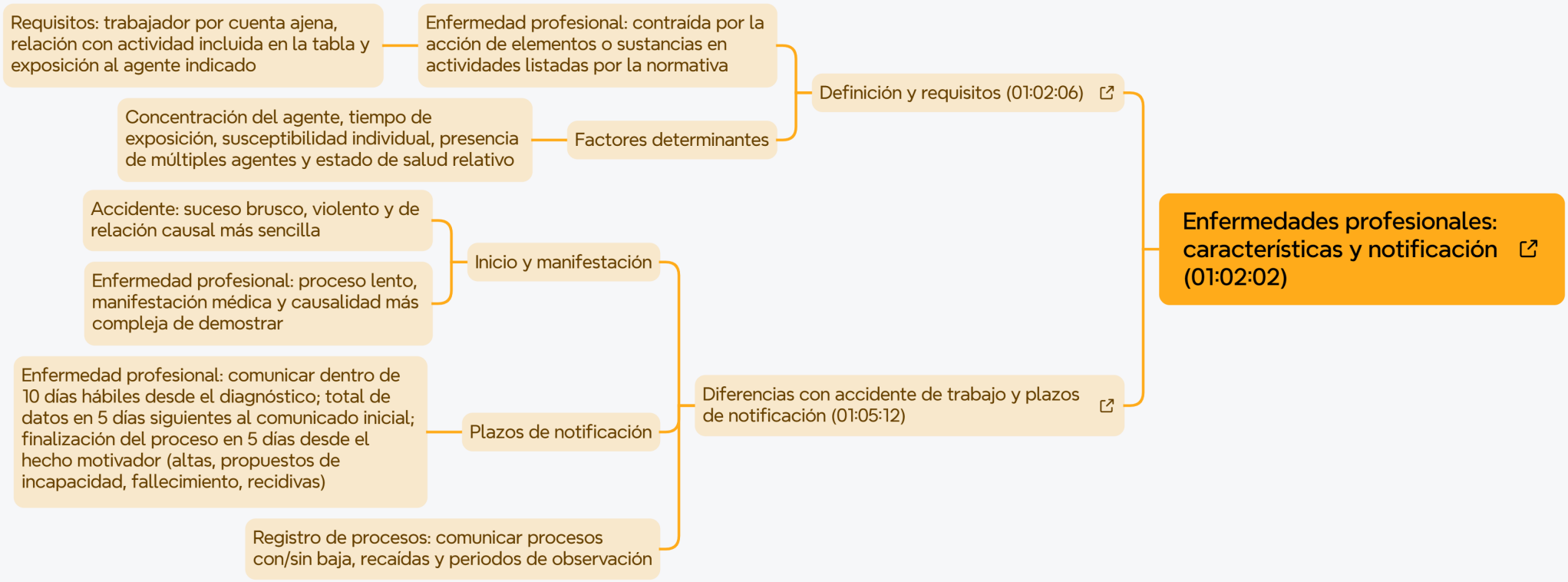

Notificación y registros de accidentes (00:26:07)
Obligaciones de notificación (00:26:11)
Empleador debe comunicar al Ministerio de Trabajo todo accidente mortal e incidentes peligrosos
Deben notificarse también enfermedades ocupacionales incluidas en la Tabla Nacional
Plazos y responsables
Accidentes mortales/incident. peligrosos: informar dentro de 24 horas mediante formulario 1 (clave SOL)
Accidentes no mortales/enfermedades: el centro médico notifica mediante formulario 2 hasta el último día del mes siguiente o 5 días hábiles desde diagnóstico
Parte de accidente: documento oficial que la empresa rellena cuando hay más de un día de baja; incluye datos detallados del trabajador, empresa, lugar, circunstancia, lesiones y base de cotización
Excepciones y situaciones especiales (00:29:02)
Zonas sin Internet: notificación en papel a la Dirección Regional correspondiente
Formularios impresos y remitidos según normativa
Responsabilidad en contratistas
Si ocurre en trabajador de contratista, la empresa principal/usuaria debe notificar
Documentos asistenciales: volante/parte para solicitar asistencia médica y registro en centros; trabajadores deben presentar datos completos y descripción del accidente

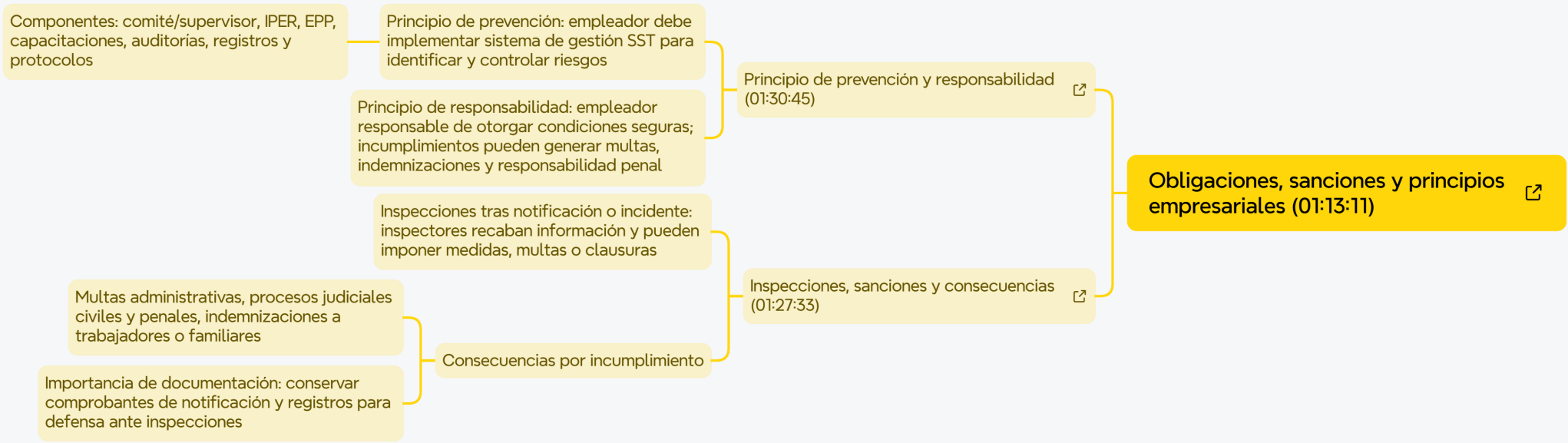
Investigación de accidentes: procedimiento y clasificación (00:42:19)

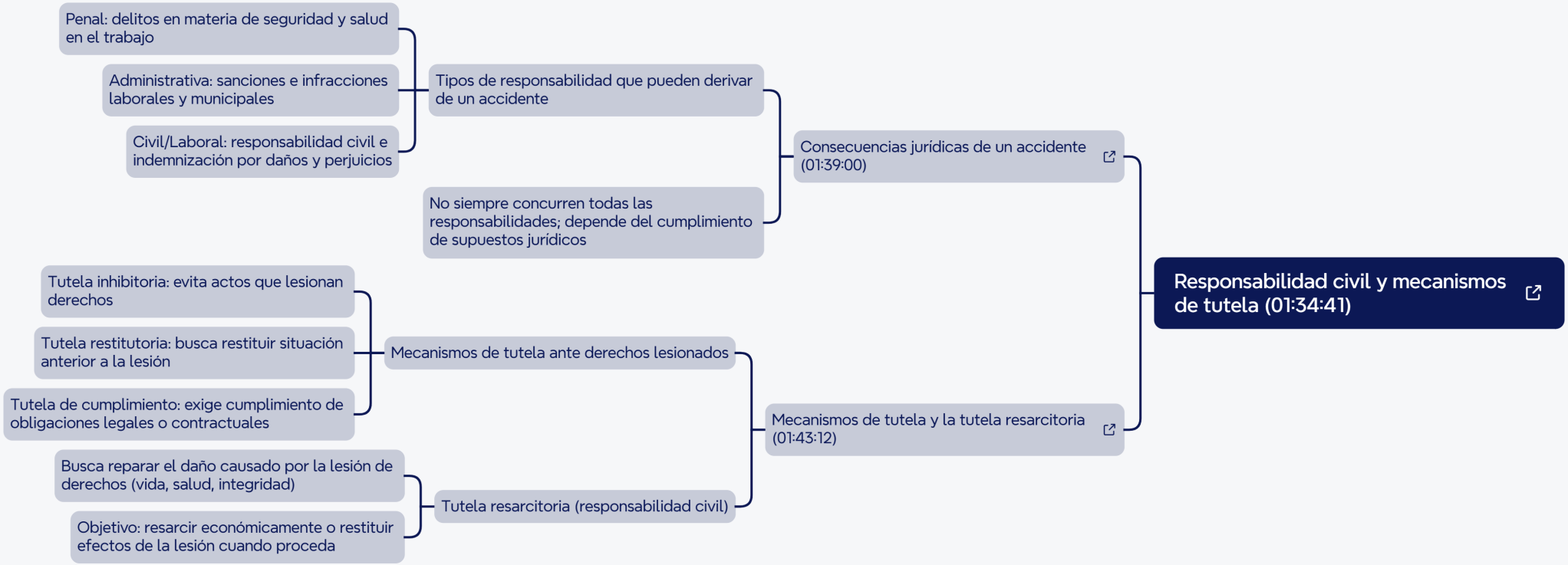
- Proceso de reporte e investigación (00:42:25)
  - Atención inmediata al trabajador y plazo de 48 horas para reporte interno
    - Profesional de seguridad y salud ingresa reporte en la plataforma de la administradora de riesgos laborales
  - Equipo investigador y plazos
    - Composición: profesional del SG-SST, trabajador lesionado, jefe inmediato, miembro del COPAS/vigía
      - Funciones: liderar investigación, aportar relato y confirmar funciones/órdenes, garantizar derechos del trabajador
    - Plazo: 15 días para realizar la investigación
    - Recomendaciones: recabar testimonios, reconstruir in situ, evitar búsquedas de culpables al inicio, aceptar hechos probados
- Determinación y clasificación de causas (02:00:02)
  - Importancia de determinar causas: etapa clave para evitar repetición del accidente
    - Responder a la pregunta "¿por qué pasó?" una vez recogida la información de hechos
  - Tipos de causas y enfoque de identificación
    - Causas inmediatas: primarias y generalmente fáciles de detectar (actos inseguros, fallos visibles)
    - Causas básicas: subyacen tras las inmediatas y están relacionadas con la organización del trabajo y la prevención (formación, supervisión, procedimientos)
    - Multiplicidad de causas: los accidentes suelen tener más de una causa interrelacionada
    - Causas principales: aquellas cuya eliminación evita la repetición del accidente
- Análisis de causas y medidas correctoras (00:44:02)
  - Objetivo: encontrar qué salió mal para trazar plan de mejora y evitar repetición
    - Revisar condiciones (instalaciones, iluminación, clima, equipos, EPP, estado físico/emocional del trabajador)
    - Incluir factores de exposición prolongada en enfermedades profesionales (concentración del agente, tiempo de exposición, susceptibilidad individual)
  - Implementación y verificación
    - Plan con responsables y fechas límite
    - Profesional SST verifica cumplimiento y realiza lección aprendida con el trabajador para difusión interna
    - Investigación como técnica de seguridad para deducir causas y proponer medidas preventivas, no para asignar culpables
- Clasificación de daños y tipos de accidente (00:31:35)
  - Clasificación general: accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
    - Accidente de trabajo: lesión corporal con relación trabajo-lesión y trabajador por cuenta ajena
    - Enfermedad profesional: daño por la acción sostenida de elementos o sustancias listadas; diagnóstico y notificación con plazos específicos
  - Tipos por gravedad
    - Leves: sin secuelas previsibles
    - Graves: sin poner en peligro la vida ni producir secuelas incapacitantes previstas
    - Muy graves: pueden provocar alteraciones permanentes o poner en peligro la vida
    - Mortales: ocasionan fallecimiento
- Exclusiones, imprudencia temeraria e incidentes (00:37:29)
  - Exclusiones: sucesos sin relación con el trabajo o por dolo/imprudencia temeraria del trabajador
    - Imprudencia temeraria: acto voluntario y consciente que desprecia el riesgo (ej. beber y manejar montacargas)
    - Consecuencia: posible no reconocimiento como accidente de trabajo
  - Incidentes/accidentes blancos
    - Incidente: suceso no deseado que no causa lesiones pero puede dañar propiedad, equipos o producción
    - Importancia de notificar incidentes para prevenir futuros accidentes
  - Investigación obligatoria de todos los accidentes; participación del empleador, preventistas, delegados y testigos habituales

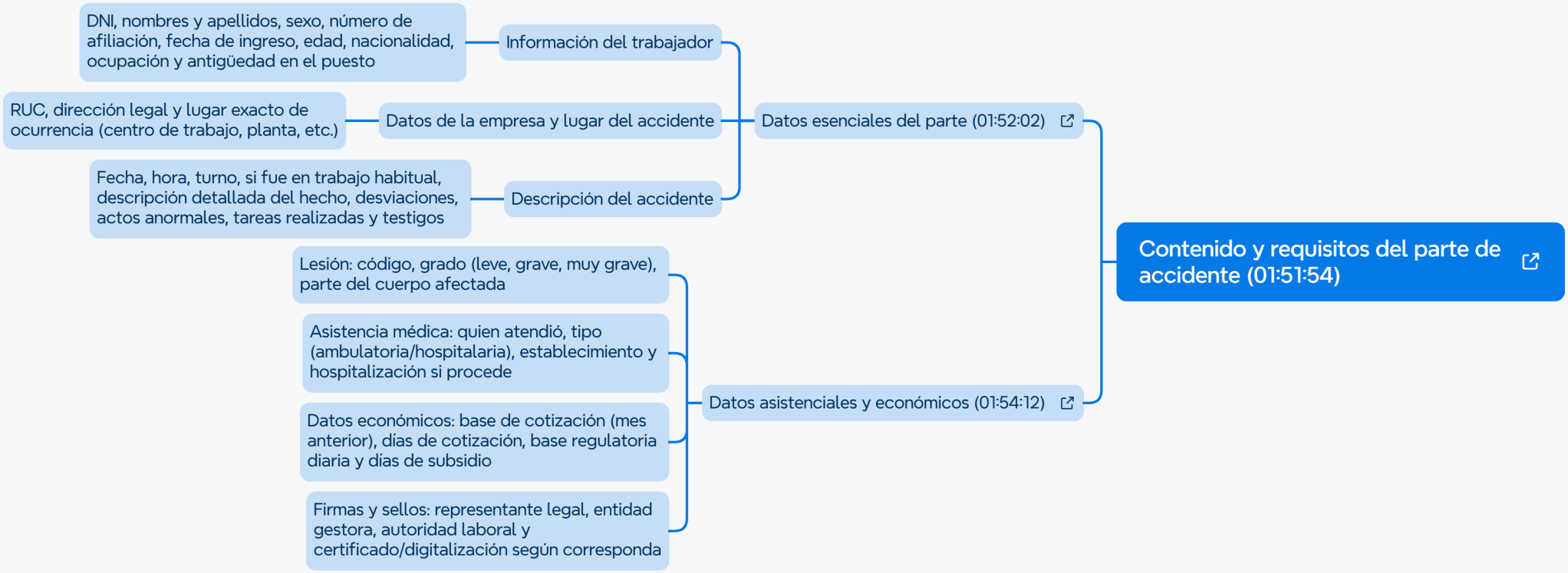

Prevención, comportamientos seguros y ejemplos prácticos (00:51:19)
Comportamientos inseguros y medidas preventivas (00:51:22)
Ejemplos de conducta temeraria o insegura
Trabajos en altura sin medios adecuados; uso de banco con ruedas para alcanzar sitios altos; consumo de alcohol antes o durante trabajo
Medidas preventivas
Uso obligatorio de EPP (casco, arnés, guantes, botas)
Capacitación y entrega de equipos adecuados
Cuatro capacitaciones anuales obligatorias y formación inicial (inducción)
Auditorías y inspecciones internas, registro de entregas de EPP, exámenes ocupacionales y registros de accidentes
Reacción empresarial tras un accidente (00:59:39)
Obligaciones inmediatas
Comunicar al Ministerio de Trabajo y entregar documento de asistencia médica
Activar el seguro correspondiente: SCTR para trabajos de alto riesgo, EPS o seguro privado según caso
Acciones correctoras
Comprar y entregar EPP, reparar o sustituir equipos, mejorar instalaciones y formación
Establecer responsables y fechas para verificar implementación y eficacia
Guardar comprobante del registro en plataforma como evidencia frente a inspecciones

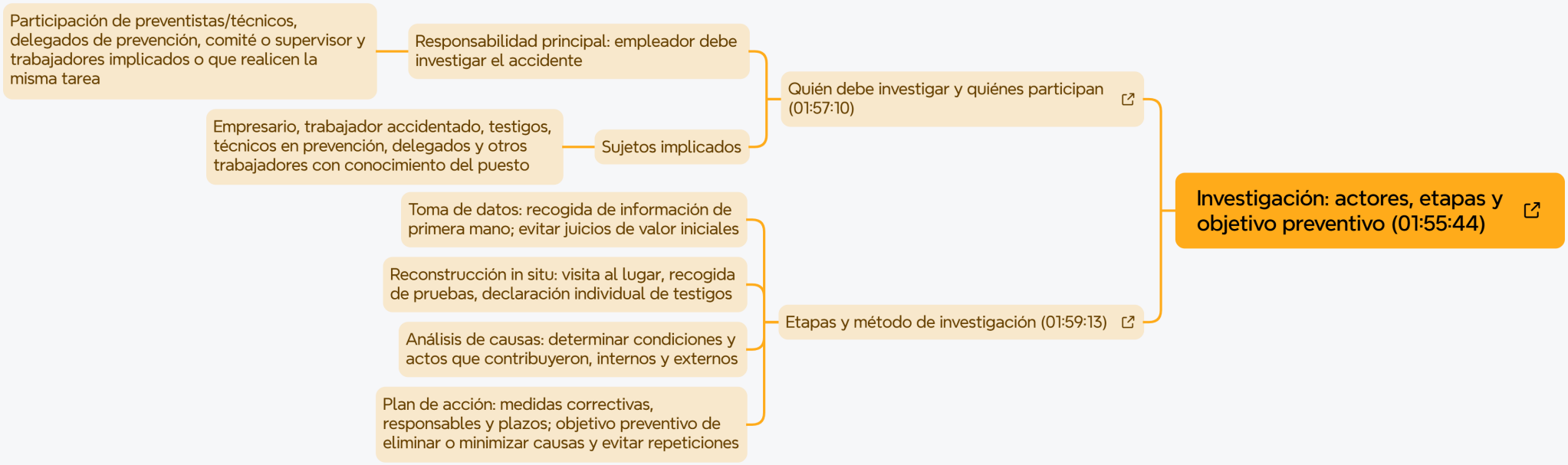

Atención médica, baja y tipos de partes (01:00:04)
Atención y trámites asistenciales (01:00:04)
Volante/parte: documento que facilita la mutua o autoridad para solicitar asistencia médica en centros establecidos
El trabajador debe presentar datos personales y de la empresa y describir cuándo y cómo ocurrió el accidente
Centros de atención y seguros
En urgencias el trabajador puede acudir a cualquier centro que cubra su seguro (SCTR, EPS o seguro privado)
El empleador debe activar el seguro correspondiente y asegurar traslado y atención médica
Baja médica y tipologías de accidente (01:00:53)
Accidentes con baja médica: requieren ausencia del trabajador al menos un día (sin contar el día del accidente) y certificado/prescripción de baja
Accidentes sin baja médica: el trabajador se reintegra inmediatamente; suelen ser leves
Registro asistencial: especificar tipo y grado de lesión, parte del cuerpo afectada, médico responsable, tipo de asistencia y establecimiento

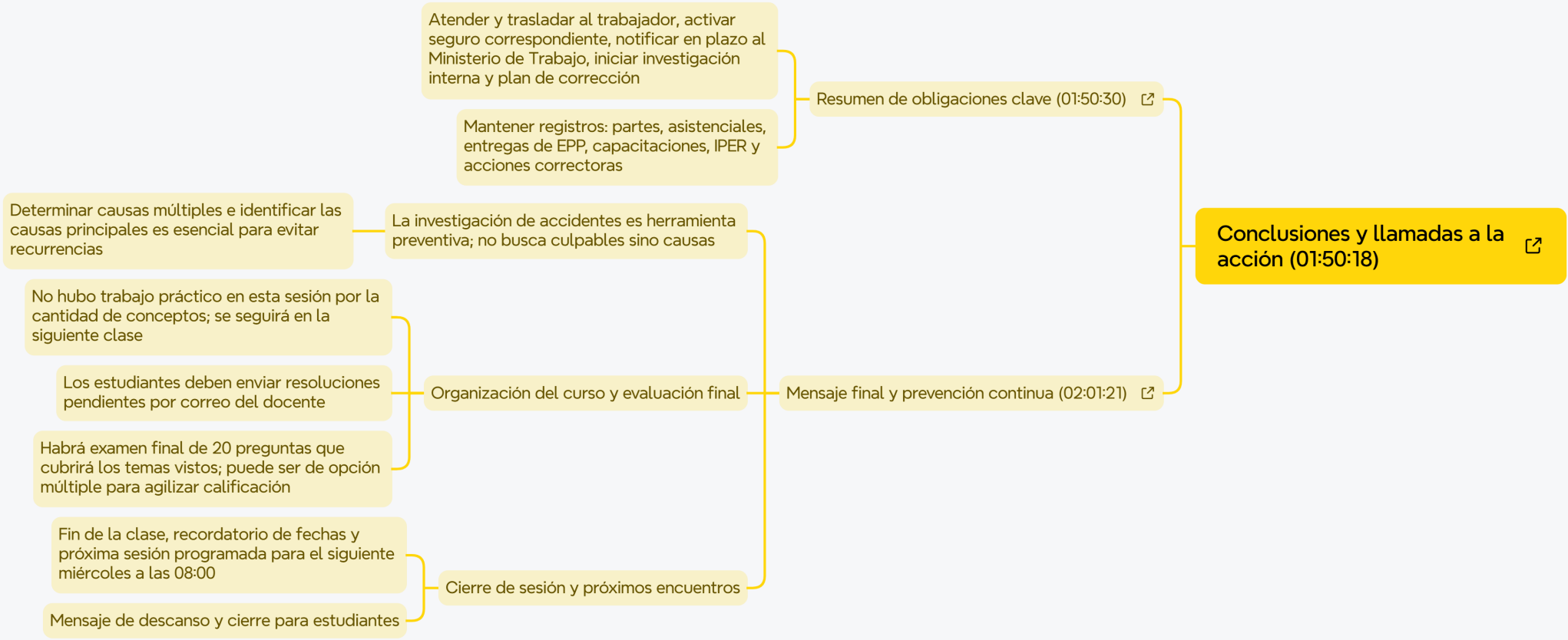

Enfermedades profesionales: características y notificación (01:02:02)
Definición y requisitos (01:02:06)
Enfermedad profesional: contraída por la acción de elementos o sustancias en actividades listadas por la normativa
Requisitos: trabajador por cuenta ajena, relación con actividad incluida en la tabla y exposición al agente indicado
Factores determinantes
Concentración del agente, tiempo de exposición, susceptibilidad individual, presencia de múltiples agentes y estado de salud relativo
Diferencias con accidente de trabajo y plazos de notificación (01:05:12)
Inicio y manifestación
Accidente: suceso brusco, violento y de relación causal más sencilla
Enfermedad profesional: proceso lento, manifestación médica y causalidad más compleja de demostrar
Plazos de notificación
Enfermedad profesional: comunicar dentro de 10 días hábiles desde el diagnóstico; total de datos en 5 días siguientes al comunicado inicial; finalización del proceso en 5 días desde el hecho motivador (altas, propuestos de incapacidad, fallecimiento, recidivas)
Registro de procesos: comunicar procesos con/sin baja, recaídas y periodos de observación


Obligaciones, sanciones y principios empresariales (01:13:11)
Principio de prevención y responsabilidad (01:30:45)
Principio de prevención: empleador debe implementar sistema de gestión SST para identificar y controlar riesgos
Componentes: comité/supervisor, IPER, EPP, capacitaciones, auditorías, registros y protocolos
Principio de responsabilidad: empleador responsable de otorgar condiciones seguras; incumplimientos pueden generar multas, indemnizaciones y responsabilidad penal
Inspecciones, sanciones y consecuencias (01:27:33)
Inspecciones tras notificación o incidente: inspectores recaban información y pueden imponer medidas, multas o clausuras
Consecuencias por incumplimiento
Multas administrativas, procesos judiciales civiles y penales, indemnizaciones a trabajadores o familiares
Importancia de documentación: conservar comprobantes de notificación y registros para defensa ante inspecciones


Responsabilidad civil y mecanismos de tutela (01:34:41)
Consecuencias jurídicas de un accidente (01:39:00)
Tipos de responsabilidad que pueden derivar de un accidente
Penal: delitos en materia de seguridad y salud en el trabajo
Administrativa: sanciones e infracciones laborales y municipales
Civil/Laboral: responsabilidad civil e indemnización por daños y perjuicios
No siempre concurren todas las responsabilidades; depende del cumplimiento de supuestos jurídicos
Mecanismos de tutela y la tutela resarcitoria (01:43:12)
Mecanismos de tutela ante derechos lesionados
Tutela inhibitoria: evita actos que lesionan derechos
Tutela restitutoria: busca restituir situación anterior a la lesión
Tutela de cumplimiento: exige cumplimiento de obligaciones legales o contractuales
Tutela resarcitoria (responsabilidad civil)
Busca reparar el daño causado por la lesión de derechos (vida, salud, integridad)
Objetivo: resarcir económicamente o restituir efectos de la lesión cuando proceda


Contenido y requisitos del parte de accidente (01:51:54)
Datos esenciales del parte (01:52:02)
Información del trabajador
DNI, nombres y apellidos, sexo, número de afiliación, fecha de ingreso, edad, nacionalidad, ocupación y antigüedad en el puesto
Datos de la empresa y lugar del accidente
RUC, dirección legal y lugar exacto de ocurrencia (centro de trabajo, planta, etc.)
Descripción del accidente
Fecha, hora, turno, si fue en trabajo habitual, descripción detallada del hecho, desviaciones, actos anormales, tareas realizadas y testigos
Datos asistenciales y económicos (01:54:12)
Lesión: código, grado (leve, grave, muy grave), parte del cuerpo afectada
Asistencia médica: quien atendió, tipo (ambulatoria/hospitalaria), establecimiento y hospitalización si procede
Datos económicos: base de cotización (mes anterior), días de cotización, base regulatoria diaria y días de subsidio
Firmas y sellos: representante legal, entidad gestora, autoridad laboral y certificado/digitalización según corresponda


Investigación: actores, etapas y objetivo preventivo (01:55:44)
Quién debe investigar y quiénes participan (01:57:10)
Sujetos implicados
Empresario, trabajador accidentado, testigos, técnicos en prevención, delegados y otros trabajadores con conocimiento del puesto
Responsabilidad principal: empleador debe investigar el accidente
Participación de preventistas/técnicos, delegados de prevención, comité o supervisor y trabajadores implicados o que realicen la misma tarea
Etapas y método de investigación (01:59:13)
Toma de datos: recogida de información de primera mano; evitar juicios de valor iniciales
Reconstrucción in situ: visita al lugar, recogida de pruebas, declaración individual de testigos
Análisis de causas: determinar condiciones y actos que contribuyeron, internos y externos
Plan de acción: medidas correctivas, responsables y plazos; objetivo preventivo de eliminar o minimizar causas y evitar repeticiones


Conclusiones y llamadas a la acción (01:50:18)
Resumen de obligaciones clave (01:50:30)
Atender y trasladar al trabajador, activar seguro correspondiente, notificar en plazo al Ministerio de Trabajo, iniciar investigación interna y plan de corrección
Mantener registros: partes, asistenciales, entregas de EPP, capacitaciones, IPER y acciones correctoras
Mensaje final y prevención continua (02:01:21)
La investigación de accidentes es herramienta preventiva; no busca culpables sino causas
Determinar causas múltiples e identificar las causas principales es esencial para evitar recurrencias
Organización del curso y evaluación final
No hubo trabajo práctico en esta sesión por la cantidad de conceptos; se seguirá en la siguiente clase
Los estudiantes deben enviar resoluciones pendientes por correo del docente
Habrá examen final de 20 preguntas que cubrirá los temas vistos; puede ser de opción múltiple para agilizar calificación
Cierre de sesión y próximos encuentros
Fin de la clase, recordatorio de fechas y próxima sesión programada para el siguiente miércoles a las 08:00
Mensaje de descanso y cierre para estudiantes